



20250058 : CENTURY 21 - SDC ECLAT DE VERT / EDELIS - T2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN – Audience du 22 Mai 2025 – Dossier RG n° 25/00192

CONCLUSIONS

POUR :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT, sis 2 Rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130), représenté par son Syndic, **la Société ACCORD IMMOBILIER, exerçant son activité sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY**, SAS au capital de 1.360.800,00 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 389 999 194, dont le siège social est situé **10 bis Rue des Jacobins au MANS (72000)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Demandeur

*Ayant pour avocat **constitué**, la SELARL DPR AVOCAT, Maître Romain BLANDIN, Avocat au Barreau de ROUEN, demeurant 22 Rue Raymond Aron, La Vatine, à MONT-SAINT-AIGNAN (76130)*

CONTRE :

- 1- La société EDELIS**, anciennement dénommée **AKERYS PROMOTION**, SASU au capital de 25.799.55 €, inscrite au RCS de CRETEIL sous le N° 338.434.152., dont le siège social est situé **40 rue d'Arcueil Bâtiment Miami à RUNGIS (94150)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse

*Ayant pour avocat **constitué**, Maître POISSON BRASSEUR, Avocat au Barreau de ROUEN*

- 2- **T2C - TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION**, société par actions simplifiée au capital de 323.156,25 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 412 206 757, dont le siège social est situé **473 rue des Manets à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège :

Défenderesse

*Ayant pour avocat **constitué**, Maître ETCHEVERRY, Avocat au Barreau de ROUEN*

- 3- **Monsieur Bruno LIOREL**, domicilié **6 rue Henri Frère à MONT SAINT AIGNAN (76130)**, ayant exercé en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro de SIREN 442 243 010

Défendeur

Non constitué

- 4- **Société MMA IARD**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS du Mans sous le n°440.048.882, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité de :

- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n°128607511, contrat n°128607440, contrat n°101237728),
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno LIOREL
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société T2C (contrat n°119112802)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse

Ayant pour avocats constitués :

- *Maître ETCHEVERRY, Avocat au Barreau de ROUEN*
- *Maître HUMMEL DESANGLOIS, Avocat au Barreau de ROUEN*

5- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité de :

- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n°128607511, contrat n°128607440, contrat n°101237728),
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno LIOREL
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société T2C (contrat n°119112802)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse

Ayant pour avocats constitués :

- *Maître ETCHEVERRY, Avocat au Barreau de ROUEN*
- *Maître HUMMEL DESANGLOIS, Avocat au Barreau de ROUEN*

6- La Société ARCHITHEOS, SARL au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 409 030 467, dont le siège est situé **18 Rue Théodule Ribot à PARIS (75017)**, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse

Ayant pour avocat constitué, Maître LEMIEGRE, Avocat au Barreau de ROUEN

7- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, identifiée au SIRENE sous le n° 784 647 349 00074, dont le siège est situé **189 Boulevard Malesherbes à PARIS (75017)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société ARCHITEOS (Contrat n°133629/B) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse

Non constituée

8- Monsieur Bruno FOLLET, domicilié **105 Rue Pouyer Quartier à FLEURY SUR ANDELLE (27380)**, exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 524 757 358, où étant et parlant à :

Défendeur

Ayant pour avocat **constitué**, Maître BARRABE, Avocat au Barreau de ROUEN

- 9- **La Société B.E.T. SICRE**, SAS au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de ROUEN sous le n° 352 209 027, dont le siège social est **IMMEUBLE COPERNIC, 45 Allée Paul Langevin à BOIS-GUILLAUME (76230)**, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Défenderesse

Non constituée

- 10- **SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)**, société d'assurances mutuelles inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé **8 rue Louis Armand à PARIS (75015)**, en sa qualité de :

- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno FOLLET,
- assureur responsabilité décennale de la Société BET SICRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Défenderesse

Ayant pour avocat **constitué**, Maître BARRABE, Avocat au Barreau de ROUEN

- 11- **La Société QUALICONSULT**, SAS au capital de 1.440.000 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est situé **1 Bis Rue du Petit Clamart à VELIZY VILLACOUBLAY (78140)**, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Défenderesse

Ayant pour avocat **constitué**, Maître POIROT BOURDAIN, Avocat au Barreau de ROUEN

PLAISE A MONSIEUR LE JUGE DES REFERES

I – RAPPEL DES FAITS

La Société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) a fait réaliser un ensemble immobilier 2 rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130) composé d'un bâtiment A, d'un bâtiment B et d'un bâtiment C faisant l'objet de 67 lots, à savoir **(Pièce 1)** :

- pour le bâtiment A 24 lots à usage d'habitation numérotés de 1 à 24,
- pour le bâtiment B 41 lots à usage d'habitation numérotés de 25 à 66,
- pour le bâtiment C 1 lot (macro lot de 22 logements) numéroté 67,
- 34 emplacements de stationnement aérien privatifs,
- 60 emplacements de stationnement privatifs en sous-sol,
- 2 locaux deux-roues en sous-sol,
- 3 locaux techniques en sous-sol

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, étant précisé que le règlement de copropriété / état descriptif de division a été établi le 13 Février 2013, et modifié le 03 Décembre 2015 **(Pièces 1 et 2)**.

Ce Syndicat des Copropriétaires a pour Syndic en exercice la Société CENTURY 21 HARMONY.

Dans le cadre de l'édification de cet ouvrage, la Société AKERYS PROMOTION a confié la maîtrise d'œuvre de conception à la Société ARCHITHEOS (Assureur MAF, contrat n°133629/B) **(Pièces n°3, 4, 5)**.

La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à Monsieur Bruno LIOREL (Assureur MMA, contrat n°112 345 563) lequel a sous-traité sa mission à Monsieur Bruno FOLLET (Assureur MMA, contrat n°7300000/001 384826/010112 345 563) **(Pièces n°6, 7, 8 et 9)**.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 17 Décembre 2012 **(Pièce n°32)**.

La Société AKERYS PROMOTION a souscrit deux contrats d'assurances dommages ouvrage (Contrat n°128607511 portant sur les bâtiments A et B, contrat n°128607440 portant sur le bâtiment C) **(Pièces n°10 et 11)**.

Ces contrats avaient également pour objet de couvrir la responsabilité décennale de la Société EDELIS en sa qualité de constructeur non réalisateur **(Pièces n°12 et 13)**.

La Société EDELIS est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Contrat n°101237729) **(Pièce n°14)**.

Le lot gros œuvre de l'ouvrage a été confié par la Société EDELIS à la Société T2C (Assureur MMA, contrat n°119112802).

La mission de contrôleur technique a été confiée à la Société QUALICONSULT **(Pièce n°31)**.

Enfin, une mission d'étude structure a été confiée à la Société BET SICRE **(Pièces n°33 et 34)**.

L'ouvrage a été réceptionné le 09 Mars 2015.

Le 20 Avril 2022, des fissures extérieures sur l'enduit et des fissures intérieures dans l'appartement A22 de la résidence sont apparues.

Le 12 Mai 2022, la Société CENTURY 21 HARMONY a procédé à une déclaration de sinistre auprès des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage.

Dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mandaté le cabinet SARETEC en qualité d'assureur dommages ouvrage.

Suivant rapport en date du 16 Juin 2022, le cabinet SARETEC a constaté la matérialité des désordres et a indiqué qu'il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer les solutions de reprise du désordre **(Pièce n°15)**.

Le cabinet SARETEC a sollicité auprès de la Société CENTURY 21 HARMONY son accord pour proroger le délai d'expertise dommages ouvrage, laquelle y a fait droit **(Pièces n°16 et 17)**.

Le 21 Juillet 2022, le cabinet SARETEC est intervenu sur site avec la Société RINCENT BTP pour procéder à un ferroskan permettant de réaliser une reconnaissance du ferrailage entre les murs de refend.

Suivant rapport d'expertise du 25 Juillet 2022, le cabinet SARETEC a indiqué que :

« la survenance de la fissure est exclusivement liée aux conditions de bétonnage sinon aux prescriptions des plans d'atelier et de chantier (méthode de réalisation des arrêts de bétonnage) à la charge de l'entreprise. » **(Pièce n°18)**

Aux termes de ce rapport, le cabinet SARETEC évaluait à dire d'expert le montant des travaux permettant de remédier aux désordres à la somme de 5.900 € **(Pièce n°18)**.

Par courrier en date du 26 Juillet 2022, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, ont confirmé leur garantie au titre de ce sinistre et ont proposé une indemnité d'un montant de 5.900 € **(Pièce n°19)**.

La Société CENTURY 21 HARMONY a contacté la Société FREYSSINET pour qu'elle procède à un devis de reprise des désordres.

Le 06 Mars 2023, la Société FREYSSINET est intervenue sur site afin de pouvoir procéder à un repérage des désordres pour chiffrage des travaux de reprise **(Pièce n°20)**.

La Société FREYSSINET a établi un devis chiffrant les travaux à réaliser à la somme de 33.625,20 € **(Pièce n°21)**.

Par courrier en date du 12 Juillet 2023, la Société CENTURY 21 HARMONY a saisi les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la problématique liée à l'insuffisance de l'indemnité accordée au regard du devis établi par la Société FREYSSINET **(Pièce n°22)**.

En l'absence de réponse, la Société CENTURY 21 HARMONY a relancé les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES **(Pièce n°23)**.

En réponse, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont retransmis leur courrier de garantie auquel était annexé la proposition d'indemnisation qui avait été adressé par erreur le 27 Février 2024 à la Société CITYA FLAUBERT, ancien Syndic du Syndicat des Copropriétaires **(Pièce n°24)**

A réception, la Société CENTURY 21 HARMONY a immédiatement donné son accord sur la proposition, et a commandé les travaux auprès de la Société FREYSSINET **(Pièces n°25 et 26)**.

La Société FREYSSINET n'a pu intervenir pour entreprendre les travaux qu'au mois de Février 2025.

Lors des sondages réalisés préalablement à la mise en œuvre des travaux, la Société FREYSSINET a constaté l'absence de ferrailage permettant de mettre en œuvre les travaux préconisés par le cabinet SARETEC :

« Nous avons débuté les travaux dans l'appartement A22 de la résidence ECLAT DE VERT et nous constatons que les travaux prévus ne sont pas réalisables.

En effet, nous ne détectons pas d'aciers dans le voile et ne pouvons donc pas appliquer de TFC. De plus nous craignons que les travaux soient bien plus conséquents que ce qui est prévu. » (Pièce n°27, p.5)

En effet, il s'est avéré après le décapage des enduits que les fissures étaient bien plus importantes que celles initialement constatées **(Pièce n°28)**.

Suite à ce mail, la Société CENTURY 21 HARMONY a contacté la Société T2C pour obtenir des informations complémentaires quant à la solution réparatoire préconisée par le cabinet SARETEC.

S'en est suivi une discussion technique entre la Société T2C et la Société FREYSSINET sur les travaux à réaliser **(Pièce n°27, p.1 à 4)**.

Le 12 Février 2025, la Société FREYSSINET a établi un rapport aux termes duquel elle indique que :

« Suite au mail de Mr TAMARELLE nous nous sommes replongés dans le relevé réalisé par RINCENT.

*Comme eux, nous avons bien trouvé au Ferroskan des mailles 20*20 qui confirme la présence d'un treillis soudé de type PAF C (maille 20*20 diam 4.5).*

Après calcul nous sommes sur une densité d'acier au mètre carré de 1.25Kg/m². Le ferrailage minimal d'un voile d'immeuble d'habitation est plus proche des 7Kg d'aciers au m² et doit être constitué à minima de deux treillis soudés de type PAF10.

Pour ce qui est des aciers de liaisons et compte tenu du désordre observé, ceux -ci ne sont manifestement pas suffisants pour couturer les reprises de bétonnage. »

(Pièce n°29)

La Société FREYSSINET conclut que :

« Compte tenu des désordres nous avons décidé d'arrêter le chantier du fait que la solution envisagée ne répondra pas à la problématique rencontrée.

Il faut pousser le diagnostic et faire des sondages notamment au droit des reprises de bétonnage pour mettre en évidence le type d'épinglage mis en oeuvre.

Une fois le ferrailage clairement défini nous pourrons faire un prédimensionnement et choisir une solution de réparation pérenne. » (Pièce n°29)

Compte tenu des nouveaux désordres constatés, la Société CENTURY 21 HARMONY a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, laquelle a donné lieu à un refus de garantie des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES **(Pièce n°30)**.

II – DISCUSSION

A- DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

EN DROIT

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

EN L'ESPECE

Il ressort des pièces versées aux débats que la présence de désordres structurels importants a été constaté dans l'appartement A22 et au niveau de la façade de la résidence ECLAT DE VERT.

Notamment, au cours de son intervention pour colmater une fissure, la Société FREYSSINET a constaté, après décapage des enduits, un désordre structurel non identifié auparavant **(Pièce n°29)**.

A ce stade, l'origine des désordres, et les solutions pour y remédier n'ont pas pu être déterminées.

Le Syndicat des Copropriétaires est bien fondé à solliciter la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire afin que puisse être déterminée l'origine des désordres structurels identifiés, constatés notamment dans le rapport de la Société FREYSSINET du 12 Février 2025, et déterminer les solutions permettant d'y remédier **(Pièce n°29)**.

Afin de préserver ses droits et recours pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT est bien fondé à solliciter que l'expertise judiciaire à intervenir soit ordonnée au contradictoire de :

- La Société EDELIS, anciennement AKERYS PROMOTION, en sa qualité de maître de l'ouvrage de la construction et de venderesse, tenue à ce titre des garanties légales,

- La Société T2C, en sa qualité de constructeur ayant réalisé le gros œuvre de l'ouvrage, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- Monsieur Bruno LIOREL, maître d'œuvre d'exécution de l'ouvrage, tenu au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- Les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité :
 - o d'assureur constructeur non réalisateur de la Société EDELIS,
 - o d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société T2C
 - o d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur LIOREL
- Monsieur Bruno FOLLET, sous-traitant de Monsieur Bruno LIOREL ayant réalisé la mission de maître d'œuvre d'exécution, tenu au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- La Société BET SICRE intervenue dans le cadre de l'édification de la résidence en qualité de bureau d'études structure, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- La SMABTP en sa qualité :
 - o d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno FOLLET
 - o d'assureur responsabilité décennale de la Société BET SICRE
- La Société ARCHITHEOS, maître d'œuvre de conception de l'ouvrage, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- La MAF en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société ARCHITHEOS,
- La Société QUALICONSLT contrôleur technique intervenu dans la réalisation de l'ouvrage, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT justifie d'un motif légitime pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où l'expertise sollicitée permettra notamment d'établir la réalité des désordres invoqués, leur cause, les moyens techniques permettant d'y remédier, leur coût, ainsi que les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités et les préjudices.

En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :

- se rendre sur place
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- examiner les désordres structurels identifiés par la Société FREYSSINET dans son rapport du 12 Février 2025 et constatés et décrits dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées,
- en apprécier la réalité
- déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfaçons ou défauts de conformité et dire, en particulier, s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux, ou d'un défaut d'exécution,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer et de distinguer les désordres affectant les parties communes d'une part, et ceux affectant les parties privatives d'autre part.
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer si l'origine des désordres est imputable à une partie commune ou à une partie privative et, en tant que de besoin, distinguer pour chaque désordre son origine, à savoir partie commune ou partie privative.
- décrire la ou les solutions techniques pérennes pour remédier aux désordres constatés
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou défauts de conformité
- en évaluer précisément le coût HT et TTC

- en cas d'urgence, dûment constatée par l'expert liée notamment à la sécurité des personnes et des biens, autoriser l'expert à préconiser toute mesure conservatoire utile nécessaire à la protection des personnes et des biens
- dire que l'expert pourra autoriser, en cas d'urgence, l'une des parties à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés pour le compte de qui il appartiendra
- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs
- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et notamment dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si ceux-ci le rendent impropre à sa destination,
- donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis en distinguant les préjudices matériels et immatériels situés en parties privatives, et les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes de la résidence ECLAT DE VERT,
- émettre tout avis de nature à éclairer le Tribunal

B- DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES DETENUES PAR LES PARTIES

EN DROIT

L'article 10 du Code Civil dispose :

« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »

L'article 11 du Code de Procédure Civile dispose :

« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Par arrêt du 26 Mai 2011, publié au Bulletin **(10-20.048)**, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'une décision ayant ordonné la production de pièces pour les motifs suivants :

« Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du Code Civil, 11 et 145 du Code de Procédure Civile, qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. »

Par arrêt du 22 Septembre 2021, publié au Bulletin **(N° 19-26.144)**, la Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait refusé, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la production de pièces nécessaires à l'exercice d'une action ultérieure au fond, pour violation de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

EN L'ESPECE

A ce jour, le Syndicat des Copropriétaires ne dispose pas de l'ensemble des justificatifs de l'identité des assureurs susceptibles d'intervenir pour garantir les désordres affectant la résidence.

A titre d'exemple, le Syndicat des Copropriétaires ne dispose ni de l'attestation d'assurance de la Société T2C au jour de la déclaration d'ouverture de chantier intervenue le 17 Décembre 2012, ni des conditions générales et particulières de son contrat d'assurance responsabilité décennale, ni de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025, date de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires des constructeurs.

Cette situation est préjudiciable au Syndicat des Copropriétaires dans la mesure où il n'est pas en mesure de préserver ses recours à l'encontre des assureurs qui auraient

éventuellement vocation à garantir les dommages au titre de la responsabilité décennale et/ ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs concernés.

Le Syndicat des Copropriétaires dispose d'un motif légitime pour solliciter, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la communication par :

- La Société EDELIS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société T2C :
 - de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- Monsieur Bruno FOLLET :
 - de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société BET SICRE :
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société ARCHITHEOS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société QUALICONSULT :
 - de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,

La production de ces documents est indispensable au Syndicat des Copropriétaires pour déterminer les actions et recours à l'encontre des sociétés défenderesses et de leurs assureurs, en vue de l'éventuelle saisine du Juge du fond compétent pour statuer sur le présent litige.

C- REPONSE AUX CONCLUSIONS DES SOCIETES DEFENDERESSES

A titre liminaire, il sera fait observer que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT prend acte des protestations et réserves d'usage formulées par les sociétés défenderesses suivantes sur sa demande d'expertise judiciaire :

- Monsieur Bruno LIOREL,
- Les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Monsieur Bruno FOLLET,
- La Compagnie SMABTP,
- La Société QUALICONSLT.

En revanche, le Syndicat des Copropriétaires souhaite apporter les observations suivantes sur les demandes de mises hors de cause formulées par les sociétés suivantes :

- La Société ARCHITHEOS,
- La Société EDELIS.

A titre liminaire, l'attention de la juridiction sera attirée sur le fait que la réception de l'ouvrage est intervenue le 09 Mars 2015.

Ce point, contesté par la Société EDELIS, fera l'objet d'une réponse spécifique en réponse aux conclusions de la Société EDELIS.

Pour autant, indépendamment de cette contestation, dans l'hypothèse où la juridiction déciderait de faire droit à une ou plusieurs des demandes de rejet de la demande d'expertise judiciaire formulée par le Syndicat des Copropriétaires, l'effet interruptif de prescription et de forclusion attaché à l'assignation qui a été délivrée par le Syndicat serait non avenu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 1792-4-2, les sociétés et/ou compagnies d'assurance mises hors de cause seraient alors déchargée de toutes obligations, la réception étant à ce jour intervenue il y a plus de dix ans.

Or, il est impératif, pour que le débat quant à la responsabilité des constructeurs et/ou la mobilisation des garanties de leur assureurs respectifs puissent se tenir, que les recours du Syndicat des Copropriétaires à leur encontre soient préservés.

La mise en cause de l'ensemble des intervenants dans ce dossier par le demandeur permet de sécuriser les recours à intervenir du Syndicat des Copropriétaires pour obtenir l'indemnisation préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage, d'autant qu'à ce jour l'origine des désordres n'a pas pu être identifiée.

La question de la préservation des recours du Syndicat des Copropriétaires est donc essentielle dans l'appréhension des demandes de rejet formulées par les constructeurs, et de leur conséquence dans l'efficacité d'un contentieux futur au fond en indemnisation.

En tout état de cause, concernant chacune des demandes de rejet formulée par les défenderesses, le Syndicat des Copropriétaires souhaite formuler les observations suivantes.

1- Observations sur la demande de rejet formulée par la Société ARCHITHEOS

Aux termes de ses conclusions, la Société ARCHITHEOS sollicite, d'une part, le rejet de la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires, et d'autre part, l'extension de la mission d'expertise judiciaire actuellement en cours confiée à Monsieur SERRES (RG n°20/00455).

S'il est vrai qu'une procédure d'expertise judiciaire est actuellement en cours à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT, cette procédure qui a donné lieu à des mises en cause récentes est sur le point de s'achever.

Les investigations réalisées par Monsieur SERRES depuis l'ouverture de l'expertise judiciaire suite à l'ordonnance de référé du 14 Décembre 2021 sont terminées, seules la mise en cause des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage (RG n°25/00203) restant à intervenir avant le dépôt programmé du rapport d'expertise.

Dans ces conditions, afin de ne pas bloquer le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir l'indemnisation qui lui est due au titre des désordres, objets de cette première expertise judiciaire, le Syndicat s'oppose à ce que la mission de l'Expert soit étendue.

L'extension de la mission de l'Expert judiciaire aboutira de facto à différer le dépôt du rapport d'expertise judiciaire dans le cadre de cette procédure, et à empêcher le Syndicat des Copropriétaires d'obtenir l'indemnisation des désordres pour pouvoir entamer les réparations qui s'imposent.

Le Syndicat des Copropriétaires s'oppose donc expressément à la demande de la Société ARCHITHEOS, et maintient sa demande tendant à ce qu'une expertise judiciaire distincte soit ordonnée.

Sur cette question, il sera observé que les désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette première expertise judiciaire n'ont aucun lien avec le désordre spécifique d'ordre structurel qui sera l'objet de l'expertise judiciaire à intervenir.

Sur ce point, compte tenu du caractère spécifique du désordre structurel invoqué par le Syndicat des Copropriétaires, il est demandé à la juridiction de désigner un expert judiciaire, spécialisé dans les ouvrages bétons, ce qui n'est pas le cas de Monsieur SERRES.

Par ailleurs, il est difficilement concevable qu'une simple extension des opérations d'expertise judiciaire soit ordonnée dans la mesure où les parties attraites à la présente procédure ne sont pas identiques à celles qui sont parties à la procédure d'expertise judiciaire d'ores et déjà en cours...

A titre d'exemple, la Société SICRE n'est pas partie à la procédure d'expertise judiciaire actuellement en cours.

Dans ces conditions, la Société ARCHITHEOS sera déboutée de ses demandes.

2- Observations sur la demande de rejet formulée par la Société EDELIS

Aux termes de ses conclusions, la Société EDELIS prétend que le Syndicat des Copropriétaires ne disposerait pas de motif légitime pour fonder sa demande d'expertise judiciaire dans la mesure où la réception de l'ouvrage serait intervenue le 26 Février 2015, soit plus de dix ans avant la date à laquelle lui a été délivrée l'assignation du Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de la présente procédure.

Pour tenter de convaincre la juridiction du bien fondé de son argumentation, la Société EDELIS verse aux débats un document daté du 26 Février 2015 dont elle prétend qu'il constituerait le procès verbal de réception des travaux (**Pièce EDELIS n°2**).

Le Syndicat des Copropriétaires ne peut que s'étonner de cette argumentation.

Tout d'abord, il sera rappelé que la Société EDELIS (anciennement dénommée AKERYS PROMOTION) n'a jamais communiqué au Syndicat des Copropriétaires les procès verbaux de réception des travaux.

Sur ce point, le Syndicat des Copropriétaires souhaite attirer l'attention du Juge des référés sur le fait qu'aux termes de son assignation du 04 Août 2020 qui avait été délivrée dans le cadre de la première procédure d'expertise judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires avait expressément sollicité la condamnation sous astreinte de la Société EDELIS à lui remettre les procès verbaux de réception des travaux des différents constructeurs :

« Ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard, la communication de l'ensemble du dossier de construction, à savoir l'ensemble des marchés et éventuels avenants ultérieurs, l'ensemble des attestations d'assurance des entreprises ayant réalisées les marchés, les DOE, le permis de construire, les plans, et les procès-verbaux de réception des différentes entreprises, les mises en demeure adressées par la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) aux entreprises pour lever les réserves à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. » (Pièce n°35)

Dans le cadre de cette procédure, la Société EDELIS s'était, aux termes de ses conclusions, opposée à cette demande, arguant que les DOE avait fait l'objet d'une remise à la Société CITYA FLAUBERT, en sa qualité de Syndic à l'époque du Syndicat des Copropriétaires (Pièce n°36, p.7).

En réponse, le Syndicat des Copropriétaires avait fait observer que la remise des DOE ne lui permettait pas de s'assurer de la préservation de ses recours, et avait maintenu sa demande aux fins de communication des procès verbaux de réception :

« Le Syndicat des Copropriétaires tient à indiquer qu'il est effectivement en possession de l'ensemble des DOE, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que ceux-ci lui soient à nouveau remis par la société EDELIS.

Toutefois, le Syndicat des Copropriétaires entend maintenir ses demandes concernant les autres éléments relatifs à la construction, ceux-ci étant essentiels à la préservation de ses intérêts.

A ce jour, le Syndicat des Copropriétaires ne dispose d'aucune information relative aux obligations des constructeurs intervenus sur le chantier, lesquels sont tenus des garanties légales à l'égard du Maître de l'ouvrage, ni des informations relatives aux assureurs de ces constructeurs, ni des procès-verbaux de la réception des différents marchés intervenus entre la société EDELIS et les différents constructeurs qui conditionnent la mise en œuvre des garanties légales, ni encore des mises en demeure adressées par la société EDELIS aux entreprises pour lever les réserves. » (Pièce n°37, p.5)

Suivant ordonnance de référé du 02 Février 2021, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN avait débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de communication de pièces (Pièce n°38).

Au cours des opérations d'expertise judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires a interrogé l'Expert judiciaire pour obtenir la communication de ces procès verbaux.

Interrogé par l'Expert judiciaire sur la date de réception des ouvrages au cours de la première réunion d'expertise judiciaire, la Société EDELIS a indiqué que, d'après les informations en sa possession, la réception de l'ouvrage était intervenue le 28 Février 2015 et le 09 Mars 2015 (**Pièce n°39, p.14**).

La Société EDELIS a précisé ne plus être en possession des pièces constituant cette opération de promotion immobilière et ne pas être en mesure de produire lesdits procès verbaux de réception (**Pièce n°40**).

La production dans le cadre de la présente procédure par la Société EDELIS du prétendu procès verbal de réception ne peut donc qu'étonner le Syndicat des Copropriétaires, cette pièce n'ayant jamais été diffusée malgré ses demandes répétées (**Pièce EDELIS n°2**).

Au demeurant, il sera observé que ce document communiqué par la Société EDELIS ne saurait attester de la réception des travaux à la date prétendue du 26 Février 2015.

En effet, ce document s'intitule « Annexe au procès verbal de réception des travaux – Bâtiments A & B et parties communes ».

Ce document n'est donc pas le procès verbal de réception, mais une annexe.

Il ne peut être exclu que ce document serait en réalité un document préparatoire à la réception de l'ouvrage.

Par ailleurs, ce procès verbal ne porte pas sur la réception du lot gros œuvre confié à la Société T2C.

Ce document n'est signé que par les constructeurs suivants :

- OR CARRELAGE (Lot 18 A Sols durs Faïence)
- PARQUETEUR DE FRANCE (Lot 13 Sols souples)
- HUBERT (Lot 14 Peinture)
- THYSSENKRUPP (Lot 15 Ascenseur)
- ID VERDE (Lot 101 A Espace vert)
- SLTM (Lot 19 VRD)

Ce "procès verbal" n'atteste en aucune manière de la réception de l'ouvrage et/ou des travaux de gros œuvre confiés à la Société T2C par la Société EDELIS au 26 Février 2015.

Au regard de ce document, l'intégralité des travaux n'ont pas été réceptionnés à cette date.

D'ailleurs, dans son rapport en date du 16 Juin 2022, le Cabinet SARETEC, intervenant en qualité d'expert dommages ouvrage, a mentionné que la réception de l'ouvrage est intervenue le 09 Mars 2015, date conforme à celle communiquée à l'Expert judiciaire (**Pièce n°15**).

Le Cabinet SARETEC indique dans ce rapport avoir consulté le procès verbal de réception de la Société T2C :

*« Réception de l'ouvrage : **09/03/2015** (expresse prononcée avec réserves dans relation avec les dommages déclarés) **(P.V. obtenu par l'expert)** » (Pièce n°15)*

Dans ces conditions, la demande de rejet de la Société EDELIS au motif que la réception de l'ouvrage serait intervenue à la date du 26 Février 2015 ne pourra qu'être rejetée.

Au demeurant, le Syndicat des Copropriétaires souhaite indiquer que dans l'hypothèse où la réception de l'ouvrage serait réellement intervenue le 26 Février 2015, l'absence de communication des procès verbaux de réception par la Société EDELIS malgré les demandes répétées depuis de nombreuses années formulées par le Syndicat des Copropriétaires d'y procéder sera susceptible de s'analyser en une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du Syndicat.

Le préjudice du Syndicat des Copropriétaires qui pourrait en résulter serait l'absence de recours à l'encontre des constructeurs responsables du désordre structurel, et de leurs assureurs respectifs.

Dans cette hypothèse, le Syndicat des Copropriétaires disposera d'un recours, éventuellement fondée sur la faute dolosive de la Société EDELIS, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Or, dans cette hypothèse, le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception prévue à l'article 1792-4-2 du Code Civil sera écarté au profit du délai de 5 ans courant à compter du jour où le Syndicat des Copropriétaires a eu connaissance du dol en application des dispositions de l'article 2224 du Code Civil (**Cassation 3^{ème} Civile, 25 Mars 2014, n°13-11.184**).

Pour autant, cette question est une question juridique qui relèvera le cas échéant de la seule compétence de la juridiction au fond qui sera amenée à connaître la demande en indemnisation formulée par le Syndicat des Copropriétaires.

Or, pour que ce débat puisse intervenir, il est impératif que l'expertise judiciaire soit contradictoire à l'égard de la Société EDELIS dans la mesure où cette expertise a notamment pour objectif de fixer contradictoirement les préjudices matériels et éventuellement immatériels subis par le Syndicat des Copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Débouter la Société EDELIS et la Société ARCHITHEOS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de :

- La Société EDELIS,
- La Société T2C,
- Monsieur Bruno LIOREL,
- Les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- Monsieur Bruno FOLLET,
- La Société BET SICRE
- La SMABTP
- La Société ARCHITHEOS,
- La MAF
- La Société QUALICONSLT

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :

- se rendre sur place
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- examiner les désordres structurels identifiés par la Société FREYSSINET dans son rapport du 12 Février 2025 constatés et décrits dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées,
- en apprécier la réalité
- déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfaçons ou défauts de conformité et dire, en particulier, s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux, ou d'un défaut d'exécution,

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer et de distinguer les désordres affectant les parties communes d'une part, et ceux affectant les parties privatives d'autre part.
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer si l'origine des désordres est imputable à une partie commune ou à une partie privative et, en tant que de besoin, distinguer pour chaque désordre son origine, à savoir partie commune ou partie privative.
- décrire la ou les solutions techniques pérennes pour remédier aux désordres constatés
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou défauts de conformité
- en évaluer précisément le coût HT et TTC
- en cas d'urgence, dûment constatée par l'expert liée notamment à la sécurité des personnes et des biens, autoriser l'expert à préconiser toute mesure conservatoire utile nécessaire à la protection des personnes et des biens
- dire que l'expert pourra autoriser, en cas d'urgence, l'une des parties à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés pour le compte de qui il appartiendra
- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs
- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et notamment dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si ceux-ci le rendent impropre à sa destination,
- donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis en distinguant les préjudices matériels et immatériels situés en parties privatives, et les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes de la résidence ECLAT DE VERT,
- émettre tout avis de nature à éclairer le Tribunal

Ordonner la communication par :

- La Société BET SICRE :

- de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025
- des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société QUALICONSLT :
 - de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,

Condamner la Société EDELIS à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société ARCHITHEOS à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Réserver en l'état les dépens

SOUS TOUTES RESERVES

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES

1. Etat descriptif de division / règlement de copropriété du 13/02/2013
2. Rectificatif à l'état descriptif de division / règlement de copropriété du 03/12/2015
3. Attestation d'assurance MAF de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2012
4. Attestation d'assurance MAF de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2024
5. Conditions particulières du contrat d'assurance MAF souscrit par la Société ARCHITHEOS
6. Attestation d'assurance MMA de Monsieur LIOREL au titre de l'année 2012
7. Conditions particulières du contrat d'assurance de Monsieur LIOREL (contrat n°112345563)
8. Contrat de sous-traitance de Monsieur FOLLET
9. Attestation d'assurances SMABTP de Monsieur FOLLET au titre de l'année 2013
10. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607511)

11. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607440)
12. Attestation d'assurance MMA de la Société EDELIS (contrat n°128607511)
13. Attestation d'assurance de la Société EDELIS (contrat n°128607440)
14. Attestation d'assurance MMA de la Société EDELIS au titre de l'année 2020
15. Rapport d'expertise préliminaire SARETEC du 16/06/2022
16. Courrier de la Société SARETEC du 20/06/2022
17. Accord de prolongation de la Société CENTURY 21 du 20/06/2022
18. Rapport d'expertise SARETEC du 25/07/2022
19. Courrier des MMA du 26/07/2022
20. Mail de la Société FREYSSINET du 06/03/2023
21. Devis de la Société FREYSSINET du 20/03/2023
22. Courrier de la Société CENTURY 21 du 12/07/2023
23. Courrier de la Société CENTURY 21 du 18/07/2024
24. Courrier des MMA du 27/02/2024
25. Accord d'indemnité du 25/07/2025
26. Devis régularisé de la Société FREYSSINET du 26/07/2024
27. Echanges de mail entre la Société CENTURY 21, la Société FREYSSINET et la Société T2C du mois de février 2025
28. Photos des désordres de l'appartement A22
29. Rapport de la Société FREYSSINET du 12/02/2025
30. Déclaration de sinistre du 13/002/2025
31. Rapport final de contrôle technique du 01/02/2016
32. Déclaration d'ouverture de chantier du 17/12/2012
33. Tableau récapitulatif des constructeurs
34. Attestation d'assurances SMABTP du BET SICRE au titre de l'année 2012
35. Assignation en date du 04/08/2020 (RG n°20/00455)
36. Conclusions de la Société EDELIS (RG n°20/00455)
37. Conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT (RG n°20/00455)
38. Ordonnance de référé du 02/02/2021 (RG n°20/00455)
39. Note de synthèse valant pré-rapport du 06/08/2024 (RG n°20/00455)
40. Dire n°4 de la Société EDELIS du 18/10/2023 (RG n°20/00455)